

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1600/2534

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
อำนาจเจริญ

นาย แสง กอง กา ญจน์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80

ป.วิ.อ. มาตรา 227

โจทก์ไม่มีพยานยืนยันว่า จำเลยได้ขายสลากกินรวบ แม้เจ้าพนักงานตำรวจจะจับ ศ. ซึ่งเป็นผู้ซื้อสลากกินรวบมาได้ในขณะที่เกิดเหตุ ศ. ก็ให้การว่า ได้มาซื้อสลากกินรวบที่บ้านจำเลยมิได้ระบุว่าซื้อจากจำเลย โจทก์ไม่ได้ตัว ศ. มาสืบ คงส่งแต่บันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนของ ศ. เป็นพยานต่อศาล บันทึกคำให้การดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเล่าซึ่งมีน้ำหนักน้อย ไม่พอฟังว่า ศ.ซื้อสลากกินรวบจากจำเลย โผยของกลางก็ไม่ได้ความว่าจำเลยเป็นผู้เขียนและขายโผยนั้น แม้จะฟังว่าจำเลยเขียนเลขสลากกินรวบไว้เพื่อขาย แต่ยังไม่ทันลงมือขายก็ถูกจับ ดังนี้ จำเลยยังไม่มี ความผิดฐานพยายามขายสลากกินรวบ เป็นเพียงชั้นเตรียมการกระทำผิดเท่านั้น.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกหลายคนร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบซึ่งเป็นการพนันประเภท ข. อันดับที่ 16 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 โดยจำเลยเป็นผู้จัดให้มีการเล่นและเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า

พนักงานตามกฎหมาย เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมโปยสลากกินรวบ 2 แผ่น ปากกา 1 ด้าม และเงินสดจำนวน 10 บาท เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำความผิดเป็น ของกลางขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 10, 12, 15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 80 ธิบของกลางและสั่งจำยสินบนนำจับตาม กฎหมาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นผู้ขายสลากกินรวบ พินากษาว่าจำเลยมีความ ผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 ลงโทษจำ คุก 4 เดือน ของกลางธิบ คำขอให้สั่งจำยสินบนนำจับให้ยก เพราะศาลมิได้พินากษา ลงโทษปรับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พินากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ส่วนของกลางเชื่อว่าเป็น ทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระทำความผิด จึงให้ธิบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ไม่มีพยานยืนยันว่า จำเลยได้ขายสลากกินรวบแม้ เจ้าพนักงานตำรวจจะไล่จับนายศิริซึ่งเป็นผู้ซื้อสลากกินรวบมาได้ในขณะนั้น นายศิริ ก็ให้การว่าได้มาซื้อสลากกินรวบที่บ้านจำเลย มิได้ระบุว่าซื้อจากจำเลย โจทก์ไม่ได้ ตัวนายศิริมาสืบคงส่งแต่บันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนของนายศิริตามเอกสารหมาย จ.3เป็นพยานต่อศาล บันทึกคำให้การดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเล่าซึ่งมีน้ำหนัก น้อย ข้อเท็จจริงยังไม่พอพียงว่า นายศิริซื้อสลากกินรวบจากจำเลย ของกลางคิน โปย 2 แผ่น ธนบัตรใบละ 10 บาท 1 ฉบับและปากกาถูกลิ้น 1 ด้าม ก็ไม่ได้ความว่าจำเลย

เป็นผู้เขียนโปยและขายโปยนั้น แม้จะฟังว่าจำเลยเขียนเลขสลากกินรวบไว้เพื่อขาย แต่ยังไม่ทันลงมือขายก็ถูกจับ จำเลยก็ยังไม่มีความผิดฐานพยายามขายสลากกิน รวบเป็นเพียงขั้นเตรียมการกระทำผิดเท่านั้น ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 394/2504 ระหว่าง อัยการจังหวัดเชียงราย โจทก์นายเสียงฟุ้ง แซ่จ่อง จำเลย เมื่อข้อเท็จจริงฟัง ไม่ได้ว่าจำเลยจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบและเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้จึง ลงโทษจำเลยตามฟ้องไม่ได้"

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงวิทยุ-อุดม มั่งมีดี-วิชัย ตันติกุลนันท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ